

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 693/2531

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์

นายประเทือง กุศลสัตย์

จำเลย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 155

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชดใช้เงิน 10,140 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 8,279 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้โจทก์จ่ายเงินค่าชดเชยให้จำเลยตามฟ้องแย้งของจำเลยเป็นเงิน 45,660 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถูกเลิกจ้างคือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นของโจทก์และจำเลยนอกจากนี้ให้ยกเสียโจทก์และจำเลยต่างอุทธรณ์เฉพาะโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,110,106)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีก

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ